

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5449/2537

นาวาอากาศโท วัฒนา ลับไพรี
นาย ไสว ตุ่ม เทียน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

ตามฎีกาของโจทก์ตอนแรกโจทก์กล่าวมาในฎีกาว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังคลาดเคลื่อนอยู่ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย แต่อีกตอนหนึ่งโจทก์กลับกล่าวเป็นทำนองเห็นด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าสัญญาดังกล่าวถูกต้องเป็นสัญญาที่สมบูรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย ฎีกาของโจทก์จึงขัดแย้งกัน อีกทั้งมิได้คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าตีความสัญญาไม่ถูกต้องผิดจากที่คู่กรณีบ่งชี้ไว้อย่างไรและโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เพราะเหตุใดถือว่าเป็นฎีกาของให้โจทก์ได้มีสิทธิเข้าไปปรับปรุงทำถนนในที่พิพาทซึ่งยังค้างอยู่ต่อไปนั้น เนื่องจากคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาซื้อขายให้แก่โจทก์ คำขอตามฎีกาของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นข้อที่ที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฎีกาของโจทก์จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย เมื่อฎีกาของโจทก์ต้องห้ามดังวินิจฉัยมาปัญหาตามฎีกาของโจทก์ในข้อที่ว่าโจทก์ได้ทำถนนเข้าไปในที่ดินพิพาทแล้วหรือไม่ จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นสามีภรรยากันได้ตกลงว่าสัญญาขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 714 ให้แก่โจทก์เพื่อทำถนน แต่จำเลยทั้งสองไม่ยอมโอนที่ดินดังกล่าว ให้แก่โจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินตามสัญญาซื้อขายให้แก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำ พิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 690,600 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วัน ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยทำสัญญาขายที่ดินตามฟ้องให้แก่ โจทก์ นิติกรรมดังกล่าวเกิดจากการฉ้อฉลของโจทก์ไม่มีผลผูกพันจำเลยทั้งสอง ค่าเสียหายตามฟ้องจำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ เพราะเป็นเรื่องที่โจทก์เข้า ผูกพันตนกับบุคคลภายนอกเอง ไม่เกี่ยวข้องกับจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามฎีกาของโจทก์ตอนแรกโจทก์กล่าวมาในฎีกาว่า คำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ยังคลาดเคลื่อนอยู่ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย สำหรับข้อ กฎหมาย การที่ศาลอุทธรณ์ตีความข้อตกลงแห่งสัญญาซื้อขายที่ดิน ตามเอกสาร หมายเลข จ.1 ผิดจากที่คู่กรณีพึงชี้ไว้ในสัญญา โจทก์ขอให้ศาลฎีกาโปรดพิพากษาว่าจะ เข้าลักษณะสัญญาประเภทใด แต่อีกตอนหนึ่งโจทก์กลับกล่าวเป็นทำนองเห็นด้วยกับ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าสัญญาดังกล่าวถูกต้องเป็นสัญญาที่

สมบูรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยโต้แย้ง คงพิจารณาไปในทาง
ว่าโจทก์ไม่ได้ทำถนนเข้าไปในที่พิพาทเท่านั้นฎีกาของโจทก์จึงขัดแย้งกัน อีกทั้งมิได้
คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าตีความสัญญาไม่ถูกต้องผิดจากที่คู่กรณีบ่งชี้ไว้
อย่างไร และโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เพราะเหตุใด ถือว่าเป็นฎีกา
ที่ไม่ขัดแย้ง ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้โจทก์ได้มีสิทธิเข้าไปปรับปรุงทำถนนในที่พิพาท
ซึ่งยังค้างอยู่ต่อไปนั้นเนื่องจากคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาซื้อขายให้แก่โจทก์ คำขอตามฎีกาของโจทก์ดังกล่าวจึง
เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์ ฎีกาของโจทก์จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเมื่อฎีกาของโจทก์ต้องห้ามตั้ง
วินิจฉัยมา ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ในข้อที่ว่า โจทก์ได้ทำถนนเข้าไปในที่ดินพิพาท
แล้วหรือไม่จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายดังกล่าวเช่นกัน

พิพากษายกฎีกาของโจทก์

(ปรีชา นาคพันธุ์-สุทธิ นิชโรจน์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ